MES ÉTONNEMENTS

N° 58

LYHANNA : ET SI POUR UNE FOIS, ON REGARDAIT LE SYSTÈME ?

PUBLIÉ LE 16 JUIN 2026

Lyhanna a été assinée.

Depuis, tout le monde s'indigne. Et tout le monde accuse.

Les politiques pointent les magistrats : manque de fermeté, défaut d'organisation. Les citoyens reprennent le même réquisitoire. Les voix les plus radicales réclament la peine de mort, des peines plancher, du symbole. Les associations accusent les politiques de sous-investissement chronique.

Chacun désigne une cause. Rares sont ceux qui regardent le système.

C'est ce qui me paraît étonnant. Pas l'indignation, qui est légitime. Ce qui étonne, c'est l'absence presque totale d'analyse de ce qui relie ces dysfonctionnements entre eux, de ce qui les produit, de ce qui les perpétue malgré les drames successifs, malgré les rapports, malgré les commissions, malgré les circulaires.

Parce que Lyhanna n'est pas un accident dans un système qui fonctionnerait. Elle est, comme d'autres drames, le produit prévisible d'un système qui fonctionne exactement comme il a été configuré pour fonctionner, avec les moyens qu'on lui a donnés, les priorités qu'on lui a fixées, et les injonctions contradictoires qu'on lui impose depuis des années. Des analyses partielles et des désignations de coupables simplistes ne régleront rien.

Ce sont les éléments de ce système que je cherche à décrire dans ce numéro.

1. Un sous-financement structurel et documenté

Il existe des données, officielles, publiées, vérifiées. Elles ne font pas débat. Et pourtant elles disparaissent systématiquement des discussions politiques dès qu'un drame survient.

Le rapport 2024 de la CEPEJ, la Commission européenne pour l'efficacité de la justice, produit chaque année une photographie comparative des systèmes judiciaires européens. Pour la France, le tableau est tristement sans ambiguïté.

En France, le budget consacré à la justice par habitant s'établit à 77 euros, là où il est de 96 euros en Espagne, 100 en Italie, 136 en Allemagne, 141 en Autriche, 245 en Suisse. La France se situe en queue de peloton des pays comparables, à moins d'un tiers du niveau suisse.

Les ratios de personnels déclinent cet écart. Pour 100 000 habitants, la France compte 11,3 magistrats, quand la moyenne européenne est à 21,9. Pour les procureurs : 3,2 contre une médiane européenne de 11,2, soit trois fois et demie moins. Et chaque procureur français

gère 6,4 affaires pour 100 habitants, quand la médiane européenne est à 2,3. Trois fois plus de travail, avec trois fois moins de monde.

Les greffiers, rarement mentionnés dans le débat public, sont dans la même situation. Sans greffier, un magistrat ne peut pas tenir audience. La France en compte 34 pour 100 000 habitants, quand la moyenne européenne est à 61. Presque deux fois moins.

Ces chiffres émanent du Conseil de l'Europe et sont confirmés par le ministère de la Justice français lui-même.

La réalité de ce sous-financement, les professionnels la vivent au quotidien. En novembre 2021, après le suicide de Charlotte, magistrate de 29 ans, une tribune publiée dans Le Monde a recueilli en quelques jours plus de 7 000 signatures sur les 9 000 magistrats que compte le pays. Dans certains tribunaux, les audiences commencées à 13h30 se terminent régulièrement après 23 heures. L'avocat de la famille de Lyhanna l'a dit publiquement : au parquet d'Auch, des centaines de plaintes pour viol ou agression sexuelle, et un seul procureur pour les traiter. "J'ai vu des magistrats et des greffiers crouler sous les piles de dossiers. J'ai vu les mêmes se battre pour des post-it ou des ramettes de papier."

Macron a déclaré, au lendemain de la mort de Lyhanna, ne vouloir "entendre aucun argument de moyens". Il est vrai qu'entre 2017 et 2025, le budget de la justice a augmenté de 40 %. Mais l'écart structurel avec nos voisins européens reste abyssal. Et surtout, l'injonction présidentielle se heurte à un obstacle que les annonces budgétaires ne mentionnent jamais : il faut par exemple 31 mois pour former un magistrat à l'École nationale de la magistrature. Par ailleurs, une part importante des budgets supplémentaires a été absorbée par des investissements immobiliers, indispensables mais sans effet immédiat sur la capacité humaine à traiter les dossiers.

Les choix budgétaires comparés disent quelque chose de plus profond. Entre 2017 et 2025, le budget des armées a augmenté de 56 %, passant de 32 à 50 milliards d'euros. La seule augmentation du budget militaire représente environ 170 % du budget total de la justice en 2026. De même, sur la même période, environ 17 000 policiers et gendarmes ont été recrutés, soit près du double de la totalité des magistrats en exercice en France aujourd'hui. Ces ordres de grandeur révèlent une orientation : la répression plutôt que la justice, le visible plutôt que l'efficace.

La saturation du système n'est pas une impression de magistrats épuisés. C'est une réalité arithmétique.

2. Un système sous-doté qui trie

Un système saturé ne s'effondre pas brutalement. Il trie, et ce tri obéit à une logique simple : le coût en temps et en ressources, plutôt que la gravité des affaires. Personne ne le décide, personne ne le choisit. Il est le résultat mécanique d'une arithmétique impossible.

Pour les violences conjugales, 42 % des plaintes sont classées sans suite, selon l'étude croisée des ministères de l'Intérieur et de la Justice portant sur 800 000 affaires entre 2018 et 2023. Pour les viols, le taux atteint 94 %, selon une étude de l'Institut des politiques publiques. Pour l'ensemble des violences sexuelles, il est de 86 %.

Les violences sexuelles sur enfants concentrent les chiffres les plus accablants. La Ciivise a établi que 160 000 enfants sont victimes chaque année, qu'au moins 70 % des plaintes

sont classées sans suite, et que seuls 3 % des mis en cause pour viol sur mineur sont condamnés. Ces chiffres sont à lire en sachant que seules 19 % des victimes de violences sexuelles dans l'enfance portent plainte, 12 % en cas d'inceste.

Cette logique du tri s'explique sans invoquer la mauvaise volonté de quiconque. Une affaire de violence conjugale réglée en comparution immédiate prend quelques heures. Une instruction pour viol sur mineur prend des années, mobilise un juge d'instruction, des experts psychiatriques, des greffiers, et aboutit souvent à une audience d'assises dont les délais sont eux-mêmes considérables. Dans un système où chaque heure compte, les dossiers longs et complexes cèdent mécaniquement la place aux dossiers rapides et visibles.

Ce tri s'opère sur un terrain culturel qui lui préexiste. La parole des femmes sur les violences conjugales, la parole des enfants sur les abus, se heurtent à des résistances qui traversent les institutions bien au-delà de la seule question des moyens. Le filtre commence avant même l'arrivée du dossier sur le bureau d'un procureur.

Les chiffres sur la formation des enquêteurs en disent long. En 2024, seuls 555 policiers nationaux sur 153 000 étaient formés au protocole NICHD, la méthode européenne de recueil de la parole des enfants victimes. Moins de 0,4 %. Les salles Mélanie, espaces spécialement aménagés pour auditionner les enfants victimes dans un environnement sécurisant et enregistrer leur témoignage, ne couvrent pas encore l'ensemble du territoire. Et quand elles existent, elles ne sont pas systématiquement utilisées.

Ce mécanisme crée une justice à deux vitesses qui ne se distribue pas selon la gravité des faits, mais selon leur visibilité. Les affaires qui se photographient obtiennent des réponses. Celles qui se déroulent derrière des portes fermées, dans des familles, loin des caméras, attendent. Et souvent n'obtiennent jamais rien.

Cette mécanique ne s'explique pas seulement par le sous-financement. Elle est entretenue par trois logiques d'affichage qui se superposent : celle des moyens déployés là où les caméras regardent, celle des circulaires et commissions qui donnent l'illusion d'agir, et celle des réponses de crise fabriquées dans l'urgence d'un drame.

3. Des moyens là où les caméras regardent

Quand les moyens manquent partout, leur allocation devient un choix politique. Et ce choix obéit rarement à la gravité des faits. Il obéit à leur visibilité et à celle des ministres.

Sainte-Soline, mars 2023. 3 200 gendarmes, 20 escadrons mobiles, 9 hélicoptères, 4 blindés, 4 canons à eau. Coût estimé : 5 millions d'euros pour un week-end. Et pour défendre quoi ? Un chantier à peine entamé, sans rien de construit qu'il faille protéger. Les caméras étaient là, les ministres aussi. Mais à l’arrivée, un massacre générant de nouvelles procédures, l'enquête ayant confirmé des tirs dans des conditions irrégulières d’intervention de la police et des blessés graves. La méga-bassine a finalement été suspendue par la justice administrative en décembre 2024.

Autre présence des caméras et des ministres : les opérations "Place Nette XXL" en 2024. 20 000 policiers et gendarmes mobilisés, 150 kg de drogues saisis en deux semaines, quand la consommation nationale de cannabis seul représente entre 370 et 580 tonnes par an. La commission d'enquête sénatoriale a qualifié les résultats de "limités compte tenu des moyens déployés". La police elle-même le dit dans un rapport parlementaire : "Il n'y a pas

eu d'efficacité, c'était juste de la communication, de belles images. Une heure après, les dealers étaient là." Chaque interpellation génère une procédure, chaque procédure consomme des heures de magistrats et de greffiers dans un système déjà à genoux.

Le contentieux de l'immigration dévore la justice administrative de façon structurelle. En 2024, il représentait 43 % des dossiers traités par les tribunaux administratifs, contre 29 % en 2011. Alors que l'immigraiton n'a pas explosé dans la même période. 500 000 OQTF ont été prononcées entre 2019 et 2022, pour un taux d'exécution de 7,7 %. La présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand le dit sans détour : pendant que les magistrats traitent le contentieux des étrangers à délai contraint, ils ne traitent pas les autres dossiers. Ce n'est pas l'immigration qui a créé le problème, mais l'incroyable complexité des modifications de lois et règlements dont se vantent les ministres. C'est incroyable mais c'est l'Etat qui est devenu le 1er fabricant de sans-papier comme l'a excellement montré cette enquête de France Inter : https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/interception/interception-du-dimanche-24-mai-2026-6917319

Cette même logique se retrouve également à une échelle individuelle. En juin 2022, Laura, lycéenne de 18 ans, interpelle Macron sur les accusations de violences sexuelles visant Darmanin et Abad. Le lendemain, des gendarmes se présentent dans son lycée pour l'interroger sur cet échange. Comme par hasard, des effectifs sont disponibles, quand c'est le président ou des ministres qui sont interpellés. Le 1er juin 2026 à Strasbourg, huit policiers cagoulés, dont quatre de la brigade antiterroriste, perquisitionnent au petit matin le domicile de Gabriel Cardoen pour trois posts Facebook vieux de trois ans ne contenant aucun propos antisémite. Garde à vue de 35 heures. Rima Hassan, eurodéputée, placée en garde à vue pour "apologie du terrorisme" à cause d'un tweet, accusée à tort de possession de drogue pendant sa détention, convoquée deux fois en quelques jours pour deux dossiers distincts. Un service entier mobilisé pour traquer les mots d'une élue. J’aurais pu évoquer de même la mise en garde à vue inutile d’Andrea Bescond, réalisatrice du film sur l'inceste "Et j'ai arrêté de t'appeler papa", pour sa participation au rassemblement devant le ministère de la Justice suite à la mort de Lyhanna. Des policiers mobilisés pour la mettre en garde à vue, rédiger les procédures, interroger le procureur pour finir par la libérer puisqu’il n’y avait rien à lui reprocher.

Dans ces cas et des milliers d'autres, les moyens déployés sont en dissonance complète avec la gravité des faits, et parfois avec leur existence même. La gabegie n'est pas un effet secondaire de cette politique. Elle en est la nature même. Quand l’affichage est une priorité, on mobilise des effectifs qui font pourtant défaut ailleurs. Et pendant ce temps, 94 % des plaintes pour viol sont classées sans suite, les parquets manquent de procureurs, les enfants victimes ne sont pas entendus dans des conditions adaptées.

4. Circulaires, commissions, experts et fonds de tiroirs

Au-delà des opérations spectaculaires, il existe une forme d'affichage plus discrète, qui se joue dans le pilotage même de l'institution. Elle prend trois formes : les priorités qui se succèdent sans cohérence, les rapports que personne ne lit, et les voix qui dérangent et qu'on écarte.

Depuis l'arrivée de Darmanin place Vendôme, 64 circulaires et dépêches de politique pénale ont été envoyées aux parquets en 2025, et déjà 50 en 2026. Jean-Pierre Rosenczveig, ancien président du tribunal pour enfants de Bobigny, résume le mécanisme :

"Quand il y a trop de priorités, il n'y a pas de priorité." Le président de l'Union syndicale des magistrats l'a écrit à Darmanin sans détour : "Vous donnez ainsi l'illusion d'agir alors que vous savez pertinemment que vos instructions ne peuvent être exécutées correctement : manque de moyens adéquats, multiplication des priorités, refus de les hiérarchiser."

Interrogé au Sénat le 9 juin, Darmanin a rétorqué "rien de plus faux" en ne mentionnant que "deux circulaires". Trois jours plus tôt, sur TF1, le même ministre affirmait avoir demandé aux parquets de "mettre en priorité absolue les plaintes qui concernent les femmes et les enfants". Mais dans ces deux textes, les violences sur les femmes et les enfants n'apparaissent qu'en mention incidente en 2 phrases et en deuxième partie après une priorité absolue qu'est le narcotrafic. La priorité existe dans la tête du ministre et dans une vague ligne, parmi 64 circulaires.

La France produit, à chaque drame, une commission, une étude, un rapport. Le rapport sur les violences dans le football dort depuis quinze ans dans un tiroir ministériel. La Ciivise a travaillé trois ans, recueilli 30 000 témoignages, formulé 82 préconisations en novembre 2023. Elles sont restées sans suite. Le tiroir est la réponse par défaut quand l'action coûte plus qu'elle ne rapporte en visibilité.

Et que devient celui qui refuse de se contenter de l'affichage ? Édouard Durand, coprésident de la Ciivise, a été écarté de la présidence à l'issue de ce travail. Onze membres ont démissionné, dont la psychiatre Muriel Salmona. La commission continue d'exister, vidée de sa figure la plus exigeante, ce qui permet de dire qu'on "travaille sur le sujet" sans que rien ne bouge.

C'est dans ce contexte que survient l'annonce de Darmanin : la réouverture de 70 000 dossiers de violences sur enfants d'ici le 14 juillet. Cinq semaines, dans un système qui n'a déjà ni les magistrats, ni les greffiers pour traiter les dossiers courants. C'est une gesticulation de plus qui consommera des heures de magistrats et de greffiers épuisés, pour produire, le 15 juillet, un bilan dont personne ne demandera bientôt ce qu'il est devenu.

5. Un drame, une émotion, une réaction, et ?

Un drame survient. L'indignation est immédiate, et légitime. En quelques jours, des propositions affluent. Elles ont en commun un trait frappant : presque aucune n'aurait empêché ce qui vient de se produire.

Le problème identifié dans l'affaire Lyhanna n'est pas un maillon isolé. Un homme visé par au moins six procédures depuis 2017 n'avait jamais été entendu. Ce dysfonctionnement est l'aboutissement de tout ce que ce numéro cherche à documenter : le manque de procureurs et de greffiers, des priorités qui s'empilent sans s'additionner, un biais culturel qui accorde moins de crédit à la parole des femmes et des enfants, des choix politiques plus préoccupés par l'affichage que par le système, une absence de prise en charge médicale et psychologique des victimes et des auteurs.

Et pourtant, les réponses portent presque toutes sur la sanction. Le Premier ministre annonce la perpétuité pour les viols en série sur mineurs, greffée en urgence sur un texte sur la protection de l'enfance à l'ASE. Une élue propose de rendre public le fichier des auteurs d'infractions sexuelles, qui recense déjà 111 000 personnes dont certaines depuis l'âge de 13 ans. Bruno Retailleau propose une cour disciplinaire des magistrats en affirmant qu'en quinze ans une seule sanction a été prononcée, alors que le CSM en a prononcé six pour le seul début 2026. Sa deuxième affirmation, selon laquelle le CSM serait trop

corporatiste dans sa composition, est tout aussi inexacte : les magistrats y sont minoritaires, avec 7 membres contre 8 personnalités extérieures.

Aucune de ces mesures n'aurait changé le sort de Lyhanna. Le suspect n'a jamais été jugé, jamais même entendu. Le fichier existait déjà. Les faits dénoncés depuis 2017 n'étaient pas prescrits, ils étaient simplement non traités. Sanctionner plus durement les magistrats ne créera pas une heure supplémentaire dans leurs journées saturées.

Ces propositions simplistes répondent à l'émotion plutôt qu'au diagnostic. Elles sont mues par une volonté d'affichage : exister pour faire croire qu'on a compris et qu'on va résoudre le problème. Comme le résume une formule souvent attribuée à l'essayiste américain Henri Louis Mencken : "Pour tout problème complexe, il existe une solution simple, élégante... et fausse." Durcir une peine ne nécessite ni magistrat supplémentaire, ni greffier, ni 31 mois de formation. C'est une réponse qui peut être annoncée le jour même et qui laisse le système exactement dans l'état où il était.

Au niveau des citoyens, le cycle produit son propre glissement. Sur BFMTV, un père de famille a interpellé Darmanin en direct : "Demain, si ça arrive à ma fille, je le traque et je vous traque tous. Vous avez la trouille de faire un référendum sur la peine de mort." Cette demande, relayée par quelques élus RN, survient huit mois après que la France a célébré au Panthéon l'entrée de Robert Badinter, artisan de l'abolition, comme symbole de justice et d'humanisme.

Loin des réponses simplistes et émotionnelles, ce que l'affaire Lyhanna révèle appelle des réponses globales, articulées entre elles.

Ce n'est qu'au niveau du système qu'une amélioration réelle peut se produire.

6. Le tout punitif ou un peu plus de ce qui ne marche pas

Un autre aspect clé du système est la culture judiciaire qui prévaut en France. A chaque nouvelle affaire on réclame plus de sévérité, plus d'incarcération. Et pourtant, dans le même temps, le système carcéral français n'est pas adapté à cette culture, et est dans un état que la CEDH qualifie d'indigne, depuis des années, sans que rien ne change.

Ainsi, au 1er juin 2025, 84 447 personnes étaient détenues pour 62 566 places. Le taux d'occupation frôle 166 % dans les maisons d'arrêt. 5 761 personnes dormaient sur un matelas au sol. Le nombre d'années de prison ferme prononcées a augmenté de près de 70 % en vingt ans. Et comme il n'y a pas de moyens, l'accompagnement des détenus, psychologique, social, médical, reste largement résiduel. Pas d'argent pour ça non plus.

Cette surpopulation entretient directement le problème qu'elle est censée résoudre : 62,9 % des sortants de prison commettent un nouveau crime ou délit dans les cinq ans. La prison, telle qu'elle fonctionne en France, ne réduit pas la récidive. Elle la reproduit.

Et la France ne découvre pas ce problème. En 2020 déjà, la CEDH condamnait la France pour conditions indignes de détention. Cinq ans plus tard, rien n'a changé. En 2025, la CEDH a condamné la France dans une affaire de viol, pointant des insuffisances dans la définition du consentement et la conduite des enquêtes. En janvier 2025, elle a mis fin au "devoir conjugal" que la jurisprudence française imposait aux conjoints. Trois condamnations sur trois sujets distincts : une justice qui protège mal les victimes de

violences sexuelles, et qui enferme dans des conditions contraires aux droits fondamentaux.

D'autres pays montrent qu'une voie différente existe. La Norvège incarcère 49 personnes pour 100 000 habitants, contre 90 en France. Avant les réformes des années 1990, son taux de récidive avoisinait 60 à 70 %, comme en France aujourd'hui. Il est aujourd'hui de 20 % à deux ans, l'un des plus bas au monde. Le principe norvégien : la punition, c'est priver quelqu'un de liberté, les autres droits demeurent. Aux Pays-Bas, les peines sont courtes mais réellement appliquées. Le nombre de crimes a diminué de plus de 30 % entre 2010 et 2024.

Ces modèles ne sont pas des utopies. Ce sont des politiques documentées avec des résultats chiffrés. Allonger les peines dans un système qui produit déjà 63 % de récidive ne s'attaque pas à la cause. Le tout punitif est une politique qui exige des moyens que la France n'a pas, et qui reste inefficace même là où elle dispose de moyens considérables, comme aux États-Unis. Mais la France s'entête.

7. De la presse, des réseaux et des citoyens

Il serait trop commode de tout imputer aux politiques. La demande d'affichage ne vient pas de nulle part : elle est produite, entretenue, amplifiée par une presse avide de sensationnalisme, des réseaux sociaux amplificateurs et une opinion publique qui réclame de la fermeté sans consentir à en financer les conditions réelles.

Dans les jours qui ont suivi la mort de Lyhanna, des plateaux télévisés ont enchaîné les débats sur la sévérité des peines, sans jamais poser la question des moyens structurels. Des milliers de commentaires ont réclamé des sanctions renforcées, jusqu'à la peine de mort. Ce mouvement s'inscrit dans un contexte paradoxal : sur les 17 indicateurs de délinquance suivis en 2024, 5 sont en baisse, dont les homicides pour la première fois depuis 2020. Mais 70 à 80 % des Français considèrent la justice comme laxiste, alors même que les peines n'ont cessé de s'alourdir depuis vingt ans et que les prisons n'ont jamais été aussi pleines. L'écart entre la réalité documentée et la perception construite est massif.

Ce décalage n'est pas le produit de la mauvaise foi des citoyens. Il est le résultat d'un environnement informationnel qui transforme chaque drame en preuve d'une insécurité générale, et qui crée une pression à laquelle les politiques cèdent. Quand une affaire de pédocriminalité éclate, la demande porte sur la sévérité des peines, rarement sur les moyens des parquets ou la formation des enquêteurs. Le biais est le même : on voit la sanction, on ne voit pas le système.

Les réseaux sont un des lieux du défoulement émotionnel. Ils peuvent être aussi le terrain de chasse des pédophiles, qui y trouvent un accès facilité à leurs victimes. Et devant les difficultés de la justice, ils sont devenus le lieu d'actions plus organisées. Des groupes se désignant comme 'justiciers anti-pédophiles' piègent des suspects en ligne, les séquestrent et les violentent, en filmant les scènes diffusées en direct sur Telegram devant des milliers d'abonnés. Les effets pervers sont évidents : alerté, le suspect peut faire disparaître les preuves numériques, rendant toute enquête ultérieure impossible. Des ciblages indus peuvent aussi avoir lieu. La justice privée ne remplace pas l'institution, elle la sabote.

En revanche ce qui est sûr, c’est que cette question des réseaux est un élément de plus en plus important du système qui devra être mieux contrôlé et régulé.

8. Le patriarcat, matrice culturelle invisible

On ne peut pas terminer cette analyse sans nommer ce qui la traverse de part en part : une culture patriarcale dans laquelle baignent tous les acteurs de ce système, des législateurs aux magistrats, des policiers aux citoyens, des coupables aux victimes. Elle irrigue les choix budgétaires, les arbitrages politiques, les biais médiatiques, le code pénal. Elle détermine surtout la façon dont notre société regarde les femmes et les enfants, et dont elle répond quand ils sont en danger.

- Elle explique pourquoi la justice elle-même fonctionne selon des règles et des réflexes directement issus de cette culture, indépendamment de la composition du corps qui la rend. C'est ce que documente Magali Lafourcade, magistrate, dans son essai *Démasculiniser la justice* paru en 2025 : alors que 71 % des magistrats français sont aujourd'hui des femmes, les processus judiciaires restent défavorables aux femmes. La féminisation du corps n'a pas suffi à changer la culture.
- Elle explique pourquoi la parole d'un enfant sur un abus, ou d'une femme sur des violences conjugales, est structurellement moins crédible que celle de l'adulte mis en cause. Non parce que les magistrats sont malveillants, mais parce qu'ils ont été formés dans une culture juridique où la preuve prime sur le récit, où le silence vaut consentement. C'est ce que la CEDH a condamné à plusieurs reprises : la façon dont les victimes y sont traitées constitue en elle-même une violence.
- Elle explique la passivité face aux violences intrafamiliales. Si 3 millions d'adultes français déclarent avoir été victimes d'inceste dans l'enfance, cela ne s'explique pas seulement par des parquets sous-dotés. Cela suppose une tolérance sociale diffuse, une disposition à protéger l'image de la famille plutôt que l'intégrité de l'enfant. "C'est une affaire de famille" est une phrase culturelle avant d'être une phrase judiciaire. Les données en disent long : près de la moitié des violences physiques enregistrées en France sont commises dans le cadre familial, et 60 % des victimes de violences sexuelles intrafamiliales ont moins de 15 ans. C’est aussi parce que ça se passe dans la famille que tant de crimes ne donnent pas lieu à des plaintes. La famille n'est pas seulement le lieu où s'exerce l'emprise patriarcale. Elle est, statistiquement, le lieu principal où se commettent les crimes contre les femmes et les enfants. C'est précisément pour ça qu'ils restent si souvent invisibles.
- Elle explique pourquoi il est politiquement plus confortable d'apparaître ferme face à "l'étranger délinquant" que face au père de famille français auteur de violences sur ses enfants. Le patriarcat protège certains corps et en expose d'autres, selon leur utilité dans le récit dominant.
- Elle explique pourquoi la réponse à ces violences prend presque toujours la forme de la punition plutôt que du soin. Traiter les auteurs, accompagner les victimes sur le long terme, prévenir plutôt que sanctionner : ces approches existent, elles sont documentées, elles réduisent la récidive. Mais elles supposent de regarder le problème comme un problème de santé et de société. Et cette façon de regarder se heurte à une culture qui ne reconnaît la gravité d'un problème que quand elle peut y répondre par la force.

- Elle explique pourquoi il est si difficile d'éduquer les enfants à l'école sur leur corps, leurs droits, leur sexualité, sans que surgissent les accusations de "théorie du genre" ou d'"endoctrinement". Pourtant, les études sont convergentes : les enfants qui connaissent leurs droits et savent nommer ce qui leur arrive sont moins vulnérables. Cette prévention dérange parce qu'elle suppose de reconnaître que le danger peut venir de l'intérieur, du cercle proche.
- Elle explique enfin les réactions défensives qui surgissent dès que les violences faites aux femmes ou aux enfants sont évoquées comme un problème structurel. Une partie des hommes répond par "pas tous les hommes", déplaçant le débat de la réalité des victimes vers leur propre confort émotionnel. Ce réflexe illustre précisément ce que le patriarcat produit : une disposition à protéger l'image du groupe plutôt qu'à regarder ce que le groupe produit.

Le patriarcat traverse tout, sans absoudre personne. Il s'accumule, couche par couche, dans chaque dossier classé sans suite, dans chaque circulaire sans suivi, dans chaque drame. Changer cette matrice est probablement la condition la plus difficile, et la plus nécessaire, de tout le reste.

En conclusion

Dans ce numéro, j'ai cherché à documenter un système, pas à désigner des coupables. Ce que j'ai tenté de révéler, c'est que la mort de Lyhanna n'est pas le produit d'une défaillance isolée, d'un magistrat négligent ou d'une circulaire mal appliquée. Elle est l'aboutissement d'une accumulation de choix, de renoncements et d'angles morts qui se renforcent mutuellement.

J'ai identifié huit niveaux d'analyse, huit points d'entrée dans ce système.

Un sous-financement structurel et documenté, que les données du Conseil de l'Europe confirment année après année, et que les responsables politiques continuent de nier ou de minimiser. Une saturation mécanique qui produit des classements sans suite non par mauvaise volonté, mais par arithmétique : trop de dossiers, trop peu de personnes, et les plus graves cèdent la place aux plus rapides. Une allocation des moyens qui obéit à la visibilité plutôt qu'à l'urgence réelle, et qui mobilise des ressources considérables pour des opérations d'affichage pendant que les parquets manquent de procureurs. Un affichage institutionnel qui substitue les circulaires à l'action, les commissions à la décision, et qui écarte ceux qui insistent trop. Un cycle de l'indignation qui produit des solutions simplistes, construites pour être annoncées vite plutôt que pour changer quoi que ce soit. Une culture du tout punitif qui exige des moyens que la France n'a pas, fabrique de la récidive, et ignore les modèles qui fonctionnent ailleurs. Un environnement informationnel qui amplifie la demande de sévérité et rend invisible la question des moyens structurels. Et un patriarcat culturel qui détermine qui est cru, qui est protégé, et qui oriente toutes les réponses vers la punition plutôt que vers la prévention et le soin.

Chacun de ces huit niveaux devrait être adressé comme un tout. Et sans doute d'autres encore, que je n'ai pas su voir ou nommer : un sujet de cette complexité résiste à toute prétention d'exhaustivité. Pas séquentiellement, pas à la marge, pas au rythme des faits divers. Ensemble, structurellement, dans la durée. Cela suppose des investissements budgétaires réels et soutenus. Cela suppose de former les enquêteurs, de réduire les contentieux inutiles, de suivre les circulaires qu'on édicte, de lire les rapports qu'on commande. Cela suppose de changer la façon dont on accueille la parole des victimes,

d'éduquer les enfants à leurs droits, de traiter les auteurs plutôt que de se contenter de les punir. Cela suppose de regarder en face la culture du patriarcat qui protège les hommes et expose les plus vulnérables en étouffant la parole des femmes et des enfants.

Tant qu'on refusera de faire ce travail d'ensemble, tant qu'on lui préférera les annonces rapides, les lois nouvelles et les opérations médiatiques, des réactions émotionnelles, d'autres Lyhanna mourront et d'autres drames surviendront. Et le même cycle recommencera : l'indignation, les accusations, les propositions simplistes, les circulaires, l'oubli. Jusqu'au prochain drame.

D'autres pays nous montrent que ce système peut changer. Ils l'ont fait, avec des résultats documentés. La question est de savoir si nous en avons collectivement la volonté.

Cette newsletter vous a plu ? Abonnez-vous sur LinkedIn

Retrouvez tous les numéros sur le site

© Gilles Schacherer. Ce texte est mis à disposition selon la licence Creative Commons Attribution, Pas d'Utilisation Commerciale, Pas de Modification 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) : vous pouvez le partager, à condition de citer l'auteur, de ne pas en faire un usage commercial et de ne pas le modifier. creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.fr